

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3799/2531

สืบตำรวจตรีอุดม ศรีบุญลอย กับพวก

กรมแรงงาน

บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษกรุงธน

จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 287, มาตรา 290 วรรคแรก

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มาตรา 10

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 วรรคแรกที่บัญญัติให้เจ้าหนี้เป็นผู้มีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น หมายถึงเจ้าหนี้ผู้ไม่มีอำนาจเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น ส่วนกรณีตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ข้อ 10 ที่ได้กำหนดไว้เป็นพิเศษให้อธิบดีกรมแรงงานมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ไม่จ่ายเงินสมทบ และหรือเงินเพิ่มได้ กรมแรงงานผู้ร้องจึงเป็นบุคคลผู้มีอำนาจดังกล่าวด้วยโดยมีสิทธิจะบังคับเหนือทรัพย์สินของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 แม้ผู้ร้องจะไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็ตาม ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยได้

กรณีสืบเนื่องมาจากจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์โดยยอมจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่โจทก์ภายในเวลาที่กำหนด ศาลแรงงานกลางพิพากษาตามยอม คดีถึงที่สุด ต่อมาจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายดังกล่าว โจทก์จึงยึดทรัพย์ของจำเลยหลายรายการเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทรัพย์ของจำเลยบางรายการชำระหนี้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้วคงเหลือทรัพย์ของจำเลยบางรายการ ซึ่งบริษัทอาเซียคลังสินค้าจำกัด เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอีกรายหนึ่งขอยึดต่อจากโจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย ผู้ร้องได้ประเมินให้จำเลยจ่ายแล้ว

แต่จำเลยจ่ายไม่ครบ ค้างอยู่อีก ๑๓๘,๗๐๔.๒๑ บาท เนื่องจากโจทก์ได้ยึดทรัพย์ของจำเลยและจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นพอชำระหนี้แก่ผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตผู้ร้องเฉลี่ยทรัพย์ของจำเลยตามจำนวนเงินดังกล่าว พร้อมกับเงินสมทบเพิ่มให้แก่ผู้ร้อง

ศาลแรงงานกลางสั่งคำร้องของผู้ร้องว่า ผู้ร้องมิได้เป็นเจ้าหนี้จำเลยตามคำพิพากษา ทั้งมิได้รับยกเว้นให้เฉลี่ยทรัพย์ของจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๐ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ จึงไม่มีสิทธิเฉลี่ยทรัพย์ของจำเลย ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน วินิจฉัยว่า ผู้ร้องเป็นกรมในรัฐบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนเงินทดแทนเป็นหน่วยงานหนึ่งของผู้ร้อง ซึ่งมี

อำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเงินทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓
ข้อ ๒ (๖) และข้อ ๓ จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดประกอบกิจการผลิต
สิ่งของจากกระดาษซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในแต่ละปีให้แก่
ผู้ร้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประเภท ขนาดของกิจการและท้องที่ที่
นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ข้อ ๒ เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้
ร้องได้ประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในแต่ละปีจำนวนหนึ่งให้จำเลยจ่ายให้
แก่ผู้ร้อง และเรียกเก็บจากจำเลยแล้วแต่จำเลยผัดนัดโดยมิได้จ่ายให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้อง
จึงมายื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยในคดีนี้

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ร้องมีสิทธิเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยหรือไม่ พิจารณา
แล้วเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๐ วรรคแรก ซึ่ง
บัญญัติให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น หมายถึงเจ้า
หนี้ผู้ไม่มีอำนาจเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น แต่กรณีนี้ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๑๐๓ ข้อ ๑๐ ได้กำหนดไว้เป็นพิเศษ โดยให้อธิบดีกรมแรงงานมีอำนาจออกคำ
สั่งเป็นหนังสือให้ยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ไม่จ่ายเงินสมทบหรือ
เงินเพิ่มได้ ผู้ร้องจึงเป็นบุคคลผู้มีอำนาจยึด อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
จำเลยได้โดยไม่ต้องนำคดีมาฟ้องร้องต่อศาลก่อนซึ่งถือว่าผู้ร้องมีสิทธิที่จะบังคับ
เหนือทรัพย์สินของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗
แม้ผู้ร้องจะมีได้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หากข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามคำร้อง ผู้
ร้องก็มีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยได้

อนึ่ง เนื่องจากศาลแรงงานกลางยังมิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๑ และยังมีได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าจำเลยค้างจ่ายเงินสมทบ
ให้แก่ผู้ร้องตามคำร้องหรือไม่ เป็นเงินเท่าใด และจำเลยมีทรัพย์สินอื่นพอที่จะชำระ
หนี้ผู้ร้องหรือไม่ จำเป็นต้องให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการให้ถูกต้องก่อน

พืพำกษำยกำสั่งศำลเรำงำนกลำง ให้ศำลเรำงำนกลำงดำเนิรำการตำมწყที่
กล่ำวขำงต้น แล่ำมีกำสั่งใหม่ต่อไป

(สุพจน์ นำถะพินธุ-จนท์ จันทรวงค์-วิศิษฐ์ ลิมนนท์)

ศำลเรำงำนกลำง - นำยธวัช สุทธิสมบุรณ์
ศำลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพำกษำศำลฎีกำ
<u>แผนก</u>	
<u>หำยเลขคดีแดงศำลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หำยเหตุ</u>